Encontro 2

Fase preparatória: planejar a contratação

Domingo, 08/11 · 08h–11h

Onde estamos

```
✅ Administração Pública e orçamento
✅ Fundamentos: princípios, modalidades, critérios
▶  HOJE: planejamento da contratação
⬜ 28/11: fase externa, contratação direta, contratos, sanções
⬜ 29/11: LRF, controle e transparência
```

As fases do processo licitatório (art. 17)

```
1. PREPARATÓRIA ──► 2. Divulgação do edital ──► 3. Propostas e lances
──► 4. Julgamento ──► 5. Habilitação ──► 6. Recursal ──► 7. Homologação
```

- **Fase interna:** a 1ª
- **Fase externa:** da 2ª à 7ª
- Regra: **julgamento antes da habilitação**, com inversão possível se motivada (art. 17, § 1º)
- Forma **preferencialmente eletrônica**; a presencial deve ser motivada e **gravada em áudio e vídeo** (art. 17, § 2º)

Por que o planejamento é tão importante?

> "A maioria dos problemas de uma licitação nasce **antes** do edital."

- Especificação mal feita → **restrição** à competição ou compra inadequada
- Preço mal estimado → licitação **deserta** ou **sobrepreço**
- Quantidade mal calculada → **aditivos** e falta ou sobra de material

Planejamento é **princípio** da Lei 14.133 (art. 5º).

A jornada da fase preparatória

```
PCA → DFD → ETP → Mapa de riscos → TR / Projeto básico
→ Pesquisa de preços → Minuta do edital → Parecer jurídico → Autorização
```

1. Plano de Contratações Anual (PCA)

- **Art. 12, VII:** os órgãos **poderão**, na forma de regulamento, elaborar o PCA a partir dos **DFDs**
- Objetivos: racionalizar as compras, **alinhar ao planejamento estratégico** e **subsidiar a LOA**
- Deve ser **divulgado em sítio eletrônico oficial** (§ 1º)

> PCA = "lista de compras do ano", feita **antes** do orçamento

2. Documento de Formalização da Demanda (DFD)

- Feito pela **área requisitante**: "do que eu preciso e por quê?"
- Conteúdo típico:
  - justificativa da necessidade
  - quantidade estimada
  - prazo desejado
  - responsável pela demanda
- É a "certidão de nascimento" da contratação

3. Estudo Técnico Preliminar (ETP), art. 6º, XX

> Documento que **caracteriza o interesse público** envolvido e a **melhor solução** para o problema.

Pergunta-chave: *qual é o problema, e qual é a melhor forma de resolvê-lo?*

- Comprar? Alugar? Contratar serviço? Fazer por conta própria?
- Ex.: comprar 200 computadores × alugar com manutenção × usar computação em nuvem

Elementos do ETP (art. 18, § 1º)

I. Necessidade ★	II. Previsão no PCA	III. Requisitos
IV. Quantidades ★	V. Levantamento de mercado	**VI. Estimativa de valor ★**
VII. Solução como um todo	**VIII. Parcelamento ★**	IX. Resultados pretendidos
X. Providências prévias	XI. Contratações correlatas	XII. Impactos ambientais
XIII. Conclusão sobre a viabilidade ★		

★ **Obrigatórios** (§ 2º). Se algum dos demais faltar, é preciso justificar.

Parcelamento: regra, não exceção

- Dividir o objeto em **itens ou lotes** amplia a competição e favorece ME/EPP
- **Não parcelar** exige justificativa: perda de economia de escala, risco técnico, padronização
- ⚠️ Parcelar **para fugir da licitação** (fracionamento) é ilegal

4. Gestão de riscos

- **Mapa de riscos:** o que pode dar errado na contratação?
- **Matriz de alocação de riscos** (art. 22): quem assume cada risco, contratante ou contratado
    - **Obrigatória** em obras e serviços de **grande vulto** e em contratação **integrada ou semi-integrada** (art. 22, § 3º)

Risco	Probabilidade	Impacto	Responsável	Mitigação
Atraso na entrega	Média	Alto	Contratada	Multa + cronograma

Grande vulto em MT

Âmbito	Limite em 2026
Federal (art. 6º, XXII; Decreto 12.807/2025)	**R$ 261.968.421,04**
Estado de MT (Lei 12.148/2023)	**R$ 50.000.000,00**

Em MT, acima de R$ 50 milhões o contrato é de grande vulto, com **matriz de riscos** e **programa de integridade** do vencedor obrigatórios.

5. Termo de Referência (TR), art. 6º, XXIII

Para **bens e serviços** (em obras: **projeto básico**)

1. Definição do **objeto**, com quantidades e prazo
2. **Fundamentação** (remete ao ETP)
3. Descrição da **solução**
4. **Requisitos** da contratação
5. **Modelo de execução**
6. **Modelo de gestão** do contrato
7. Critérios de **medição e pagamento**
8. Forma e critérios de **seleção do fornecedor**
9. **Estimativa de valor**
10. **Adequação orçamentária**

Especificação: o cuidado com a marca

- Regra: **vedada a indicação de marca**
- Exceções justificadas (art. 41): padronização, compatibilidade, ou marca como **referência** ("ou similar/equivalente")
- MT, **Lei 11.360/2021** e art. 20 da 14.133: bens de **qualidade comum**, **sem artigos de luxo**

6. Pesquisa de preços (art. 23, § 1º)

Parâmetros, em combinação ou não:

1. **Painel de preços / PNCP** (mediana)
2. **Contratações similares** da Administração no último **1 ano**
3. **Mídia especializada**, tabelas oficiais, sites de domínio amplo
4. **Pesquisa direta com no mínimo 3 fornecedores**, com solicitação formal
5. Base nacional de **notas fiscais eletrônicas**

Regulamento federal: **IN SEGES/ME 65/2021**

Pesquisa de preços: boas práticas

- **Priorizar fontes públicas** (1 e 2) em vez de cotação com fornecedor
- Usar **média, mediana ou menor preço**, conforme a metodologia justificada
- **Descartar** preços inexequíveis ou excessivamente elevados
- Documentar **tudo**: data, fonte, método
- ⚠️ Cotar só com "fornecedores amigos" é sinal de alerta para os órgãos de controle

7. Parecer jurídico e autorização (art. 53)

- Ao fim da fase preparatória, o processo vai ao **órgão de assessoramento jurídico** para **controle prévio de legalidade**
- O parecer deve ser em **linguagem simples** e com **exposição dos pressupostos de fato e de direito**
- Pode ser dispensado em casos de **baixo valor/complexidade** e de minutas padronizadas, se houver ato da autoridade jurídica máxima (§ 5º)

Depois disso, a **autoridade competente** autoriza a abertura.

Linhas de defesa: uma prévia do Encontro 4 (art. 169)

Linha	Quem
1ª	Agentes de contratação, requisitantes, fiscais
2ª	**Assessoria jurídica** e **controle interno** do órgão
3ª	**CGE-MT / Controladoria** e **TCE-MT**

Estudo de caso (60 min)

Estudo de caso: 200 computadores para as escolas

> A **Secretaria Municipal de Educação de um município de MT** quer equipar 10 laboratórios de informática com **200 computadores**. Orçamento disponível na LOA: R$ 800 mil.

Em grupos, respondam:

1. Qual é o **problema** que precisa ser resolvido? Existem soluções alternativas?
2. Que **elementos obrigatórios** o ETP precisa ter?
3. Comprar tudo num lote só ou **parcelar**? Por quê?
4. Quais **fontes** usar na pesquisa de preços?
5. Qual **modalidade** e qual **critério de julgamento**?
6. Liste **3 riscos** e quem deve assumi-los.

Socialização do estudo de caso

Cada grupo apresenta em 3 minutos:

- A **solução escolhida** e a justificativa
- Um **risco** e como mitigá-lo

Atividade entre encontros

Análise de edital real (entrega em 28/11)

1. Acesse **pncp.gov.br** → "Editais e avisos"
2. Escolha um edital de **órgão de Mato Grosso** (estadual ou municipal)
3. Relatório de **2 a 3 páginas**:
    - Órgão, objeto, **modalidade** e **critério de julgamento**
    - Elementos do edital (art. 25) e do ETP/TR, se publicados
    - Exigências de **habilitação** (arts. 62 a 70)
    - **Um ponto** que você considere restritivo ou questionável, e por quê

Individual ou em dupla · vale 30% da nota

Resumo do dia

- Licitação **começa no planejamento**
- **PCA → DFD → ETP → riscos → TR → preço → parecer**
- ETP: 5 elementos obrigatórios (**I, IV, VI, VIII, XIII**)
- **Parcelar** é a regra
- Pesquisa de preços: **fontes públicas primeiro**

Até 28/11!